RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.630.299 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
RECDO.(A/S)	: LUCILEIA GALDINO MORENO
ADV.(A/S)	: MARINALDO JOSE RATTES

DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs o presente agravo (eDoc 459) em face de decisão (eDoc 453) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 403) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

> APELAÇÃO CRIME.CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE PECULATO. RECURSO DA DEFESA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE A QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA DECLARADA ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (E AS DELAS DERIVADAS) NO JULGAMENTO DO HC Nº 0028708-05.2024.8.16.0000, IMPETRADO POR CORRÉU. SENTENÇA CASSADA, DETERMINANDO-SE QUE NOVA DECISÃO SEJA PROLATADA PELO JUIZO DE ORIGEM, COM A EXCLUSÃO DA PROVA CONSIDERADA ILÍCITA. RECURSO DE APELAÇÃO (1) PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CB2B-1FF4-FD6C-EBE2 e senha DA8A-6A86-58E7-41F9

(2) CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná e por Lucileia Galdino Moreno contra sentença que condenou a apelante pela prática de peculato, com 84 ocorrências em continuidade delitiva. A defesa alegou nulidade das provas obtidas por meio de quebra de sigilo e interceptações telefônicas, sustentando a inépcia da denúncia e pleiteando a absolvição, enquanto o Ministério Público requereu a majoração da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença condenatória fundamentada em provas obtidas mediante quebra de sigilo e interceptações telefônicas declaradas ilícitas.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a quebra de sigilo e interceptações telefônicas, fundamentado em decisão anterior que declarou essas provas ilícitas.

4. Sentença condenatória baseada em provas consideradas nulas, o que compromete sua validade.

5. Determinação de que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem, excluindo as provas ilícitas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida, cassando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para nova decisão.

Tese de julgamento: É nula a sentença penal que se fundamenta em provas obtidas por meio de quebra de sigilo e interceptações telefônicas declaradas ilícitas, devendo os autos retornar ao juízo de origem para nova decisão sem considerar tais provas.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 312; CPP, art. 157; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, HC nº 0028708-05.2024.8.16.0000, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, 2ª Câmara

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CB2B-1FF4-FD6C-EBE2 e senha DA8A-6A86-58E7-41F9

> Criminal, j. 26.07.2024; TJ-PR, 0015441- 78.2011.8.16.0013, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 25.09.2023; TJPR, 00865836420238160000, Rel. Des. Lidia Matiko Maejima, 1ª Câmara Criminal, j. 23.02.2024.
>
> Resumo em linguagem acessível:O Tribunal decidiu que a sentença que condenou a apelante pelos crimes de peculato não pode ser mantida, pois se baseou em provas que foram consideradas ilegais, obtidas por meio da quebra de sigilo e interceptações telefônicas. Essas provas foram anuladas em um julgamento anterior. Assim, a decisão foi cassada, e o caso deve voltar para o juiz de origem, que terá que tomar uma nova decisão sem usar essas provas ilegais. O pedido do Ministério Público para aumentar a pena foi considerado prejudicado, já que a sentença foi anulada.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

A alegada violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação nem nas suas contrarrazões ao recurso de apelação da outra parte, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, deduzida em sede de embargos de declaração, não supre a exigência de prequestionamento.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice dos Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CB2B-1FF4-FD6C-EBE2 e senha DA8A-6A86-58E7-41F9

Em casos semelhantes, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

> I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
>
> (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de novembro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CB2B-1FF4-FD6C-EBE2 e senha DA8A-6A86-58E7-41F9